DIRECCIÓN NACIONAL
División Jurídica

ORD. Nº 1214

ANT: Oficio N.º 20.053, de 22.08.2024, que notifica al Instituto Nacional de Estadísticas, del Amparo Rol C8567-25 deducido por don Juan Andres Mena Valdés.
MAT: Responde Oficio del antecedente.

SANTIAGO, 08 de septiembre de 2025

DE: **MARIA GABRIELA ILABACA TOLEDO**
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

A: **PAOLA OLIVA CORNEJO**
SUBJEFA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

En virtud del presente instrumento, vengo en responder Oficio citado en el antecedente, mediante el cual solicita evacuar descargos en materia sometida a su competencia, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO:

1. Con fecha 08 de julio de 20245, a través de solicitud N.º **AH007T0013211**, don Juan Mena Valdés, ha presentado requerimiento de acceso a la información, solicitando lo siguiente:

   "Quisiera solicitar copia de las siguientes bases de datos de la ENUSC incluyendo el Código Único Territorial (CUT) y/o nombre de la comuna correspondiente a la persona encuestada:- Base de datos interanual ENUSC 2008-2024 - Base de datos ENUSC 2024- Base de datos ENUSC 2022." [SIC]

2. Dicha solicitud fue respondida, en su oportunidad, por medio de Resolución Exenta N.º 3.046, de 04.08.2025, notificada con fecha 06.08.2024, indicándole que sólo era posible dar respuesta a lo requerido de manera parcial, **toda vez que existe riesgo de identificación en el caso de utilizar niveles de desagregación mayores a los publicados, lo que implicaría un abierto incumplimiento de su deber de reserva consagrado en la normativa orgánica que lo regula.**

3. Posteriormente, con fecha 06 de agosto de 2025, el requirente dedujo "Amparo de su Derecho de Acceso a la Información Pública", ante el Consejo para la Transparencia, habiéndose adjuntado por el Consejo, copia de la ficha reclamo C8567-25 y la respuesta de nuestro Servicio, como antecedentes al Oficio.

4. El usuario, manifiesta disconformidad con la respuesta entregada por nuestro Servicio, acompañando el mismo documento de solicitud de información que se tuvo a la vista para responder a su requerimiento, y señalando que se remitió Respuesta incompleta o parcial: *"La información no puede ser considerada como que afecta la privacidad de terceros o que tiene reserva legal, porque la misma actuación del INE da cuenta de lo contrario. Los datos de la ENUSC hasta el año 2017 son entregados con el nivel de desagregación solicitado (comunal) así como también la recientemente publciada ENUSC 2023. Si pedir el dato de la comuna significara afectación de la privacidad de terceros por via de la posibilidad de identificación, las bases de datos hasta el 2017 debieran haber sido dadas de baja y subidas nuevamente sin dicho dato que permite la identificacion. Lo mismo par la ENUSC 2023, que se publicó el año pasado con el dato comunal. Finalmente, argumentos sobre funcionamiento del servicio no se condicen con el tipo legal ni la jurisprudencia administrativa y judicial sobre la materia". (SIC)*

II. REQUERIMIENTO CPLT:

Para evacuar los descargos al amparo presentado, se ha solicitado por el Consejo para la Transparencia, lo siguiente:
(1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa;
(2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y,
(3°) refiérase a las alegaciones formuladas por el reclamante en su amparo.

III. <u>DESCARGOS:</u>

En relación con lo requerido por el Consejo para la Transparencia y considerando la solicitud que hace referencia a:

1. Causales de secreto o reserva, podemos señalar que, si bien la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas no tiene el rango de orgánica constitucional (como lo dispone el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República), es la misma carta fundamental la que le otorga ese carácter, conforme más adelante se indicará. El inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República señala: *"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."*

El INE, como servicio de información pública que es, entrega sus productos estadísticos de una manera única y universal, esto es, para todos los ciudadanos en un mismo momento, el que se encuentra determinado con anterioridad a través del Plan Nacional de Recopilación Estadística del año respectivo; encontrándonos con productos de periodicidad mensual, anual, bianual, etc. e incluso casos en que el INE los publica en un día y hora prefijada. Por esta razón, se podría afirmar que el Instituto tiene reglas propias y especiales en materia de publicidad de la información.

En este sentido, para resguardar el "Secreto Estadístico", la información que entrega el INE debe tener el carácter de innominada e indeterminada, es decir, que no se pueden publicar o difundir datos con referencia directa o indirecta a personas naturales o jurídicas. Esto se fundamenta en la protección de los datos personales, los cuales corresponden a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; es decir, cuya identidad pueda determinarse, sea directa o indirectamente, mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Así lo establece nuestra normativa, al disponer que el INE, los organismos fiscales, semifiscales y empresas del Estado y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieran a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación hará incurrir en el delito previsto y penado por el artículo 247, del Código Penal, debiendo en todo caso aplicarse pena corporal" (Artículo 29°). Hay que recordar que el artículo en referencia establece un tipo penal de mera actividad de divulgación de la información, a diferencia del tipo penal descrito en el Código que exige un resultado, esto es, un perjuicio al particular cuya información ha sido revelada por el funcionario público.

Esta forma de conducirse en el ejercicio de sus funciones que configura el secreto estadístico es diferente a otras reglas de confidencialidad o reserva que existen en el ordenamiento jurídico chileno ya que, para el caso del INE, no admite excepciones administrativas ni judiciales (como sí lo hacen otras normas v.g. reserva sobre información tributaria, reserva del Banco Central, etc.), pues justamente la oferta de secreto que se ofrece al informante es total, absoluta. Esta oferta de secreto sobre la información recabada es la que permite que el INE realice su cometido.

Lo anterior tiene una justificación muy razonable y es que la actividad del INE abarca una amplia dimensión de la vida de las personas, así como de las empresas, por ejemplo, a través de las encuestas de hogares se recaba **<u>información personal y sensible de sus integrantes</u>**, sus hábitos de consumo y orientación sexual y en el caso de las encuestas de empresas, sobre sus ingresos y gastos, entre otras materias.

El secreto permite que los informantes entreguen libremente información que de otra manera jamás revelarían. Si el Estado, a través del INE, no pudiera acceder a esa información probablemente la estadística carecería de representatividad y sus resultados no darían confianza y es justamente la confianza que el secreto ofrece, la que permite que los informantes entreguen información de calidad de todo aquello que se les consulta.

Por lo anterior, para realizar la indeterminación se revisó experiencia internacional, con el fin de tener una mirada general del panorama en torno a la protección de datos en otros países. En estas experiencias se constataron altas restricciones en torno a la protección de los mismos, realizadas de diferentes maneras, siendo los principales métodos de indeterminación el intercambio de datos, la recodificación de variables y categorías, la restricción del nivel de información geográfica, la entrega de valores determinables como "no disponibles", el redondeo de datos con límites máximos y mínimos, la entrega solo de muestras de la población y el intercambio aleatorio para muestras pequeñas de hogares similares en áreas cercanas, entre otros.

Además, tras el **ingreso de Chile a la OCDE**, el INE Chile pasa a ser parte y participar de la División de Estadísticas de tal organización y con ello se hace parte de sus normas y recomendaciones, entre ellas la *"Recomendación del Consejo sobre buenas prácticas estadísticas"*[1], que el 23 de noviembre de 2015, entre otras recomendaciones, establece en su punto 4, *"Proteger la privacidad de los proveedores de datos (incluidos individuos, hogares, empresas, administraciones y todos los niveles de gobierno) y garantizar por la confidencialidad de la información individual proporcionada y su uso únicamente con fines estadísticos"*.

[1] Sobre el particular, ver: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0417

Desde esa fecha, el INE Chile ha desarrollado una serie mejoras en sus procesos de producción y difusión de resultados en todas sus operaciones estadísticas, entre estos, se encuentra la conformación en 2019 de una mesa de trabajo con el fin de elaborar un documento para la **"Estandarización de proceso de anonimización y divulgación estadística de datos"**. Esta instancia inició la adopción de estándares de control a la divulgación en microdatos, basándose en las experiencias del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y en la Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá (STATCAN), y otras fuentes internacionales y académicas de este ámbito de estudio. El equipo técnico de ENUSC participó en dicha instancia y acogió los estándares derivados de esa primera mesa para el control a la divulgación en las versiones 2019 y 2020 de la operación estadística.

Durante 2021, se conforma una segunda mesa de trabajo de control a la divulgación que culmina con la publicación de la **Guía para el Control a la Divulgación en Estadística en Microdatos**[2] (INE, 2021). El equipo técnico de ENUSC también participa de dicha instancia y actualiza sus protocolos de anonimización, aplicándolos desde la versión 2021 de la encuesta hasta la fecha, siendo la ENUSC 2024 la versión más reciente que aplica dicho protocolo.

Considerando esos antecedentes se puede señalar que, previo a la versión 2018 de la encuesta, el INE no contaba con un protocolo o lineamiento control de divulgación de microdatos, lo que explica que en dichas versiones de la encuesta se observen variables como comuna, **las que posteriormente se excluyeron debido a su alto impacto en el riesgo de reidentificación de las unidades encuestadas**.

Luego, en relación al argumento explicitado por la persona solicitante, en orden a que, para la versión del año 2023 el nivel de desagregación de la publicación ENUSC consideró la variable comuna, le comentamos que dicho levantamiento fue excepcional, debido a que, esa versión particular, por mandato de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), **fue diseñada con una muestra del doble de tamaño de una ENUSC tradicional**, dado que dicho organismo solicitó el financiamiento necesario para generar el número suficiente de hogares levantados, lo que permitió generar estimaciones a nivel comunal (ENUSC 2023 considera 49.813 hogares, mientras que ENUSC 2024 solamente 24.472 hogares). Lo señalado constituye la razón técnica por la cual dicha versión (2023) permitió dar a conocer cuadros estadísticos y una base de datos con información hasta el nivel de desagregación de área urbana para 136 comunas seleccionadas, que en su conjunto cubren aproximadamente el 80% de la población urbana proyectada al 30 de junio para dicho año.

Dicho lo anterior, dado que el riesgo de identificación se basa en combinaciones de frecuencias de características de las unidades presentes en el microdato, el contar con un mayor tamaño muestral en el año 2023, permitió anonimizar la base de datos de ENUSC 2023 manteniendo la variable de comuna, sin embargo, al aplicar la "Guía para el Control a la Divulgación en Estadística en Microdatos", con los datos recopilados en otros años, no ha sido posible cumplir con los estándares señalados.

Por lo anterior, la publicación de la ENUSC contemplado la desagregación a nivel comunal en el año 2023, no es una excepción al cumplimiento de los estándares ya comentados, sino que, esta se debe al aumento del diseño muestral de esa versión en particular, que permitió generar resultados a nivel comunal sin que estos incumplieran los umbrales de riesgo de identificación o reindentificación para encuestas de hogares establecidos en la Guía y en las recomendaciones y buenas prácticas internacionales.

2. En cuanto a la afectación de los derechos de terceros, podemos advertir que, los informantes al entregar la información al INE, confían en el resguardo y protección de la información que entregan, todo lo que se encuentra bajo la esfera de resguardo que contempla el "Secreto Estadístico" lo que se logra a través de la innominación e indeterminación de los datos recopilados. Asimismo, nuestro Servicio debe cumplir con la protección de los datos personales, los cuales corresponden a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; es decir, cuya identidad pueda determinarse, sea directa o indirectamente, mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Dicho lo anterior, incluir la variable de comuna aumentaría considerablemente las posibilidades de reidentificación de los mismos.

En términos prácticos, la ENUSC 2023 al contar con más personas encuestadas por comuna, es más probable que haya otras personas en la base de datos con características similares, las cuales se resguardan unas a otras al ser indistinguibles en relación con los atributos observables en los microdatos. Por el contrario, de haber menos casos en la encuesta, es más probable que surjan combinaciones únicas dentro de cada comuna, lo que aumenta el riesgo de ser reidentificado (basándose en el criterio de K-anonimato, que busca que cada registro tenga al menos K copias idénticas en la base, con un mínimo recomendable de 2).

3. En tercer lugar, como una forma se subsanar lo que pudiese entenderse como el establecimiento de una nueva necesidad de información legítima de parte de los usuarios e investigadores por tener información a nivel urbano comunal para futuras ediciones de la ENUSC, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el INE comienzan a evaluar el uso de metodología *Small Area Estimation* (SAE) desde el año 2019, proceso que se retoma tras la crisis sanitaria para la actualización de ENUSC 2023. Así, se implementan estadísticas de carácter experimental por primera vez para la versión 2024, que pudiesen al menos entregar información de dos indicadores principales para todas o parte de las comunas que fueron publicadas en 2023, estos indicadores son Victimización en Hogares por Delitos Consultados (VH_DC) y Victimización

[2] Disponible en el siguiente enlace: guía-control-divulgación-estadística-microdatos.pdf

en Hogares por Delitos Violentos (VH_DV). Tras ello, el INE conformó un equipo de investigación que ha trabajado en la utilización de la metodología SAE, por sus siglas en inglés, para generar las estimaciones solicitadas por la SPD **y cuyos resultados serán publicadas durante el cuarto trimestre del presente año.**

En relación con la representatividad a nivel comunal, le informamos que, la versión 2025 de la operación estadística retoma este objetivo, por lo que se espera contar con estimaciones a nivel comunal para diversos indicadores en función de los resultados operativos de la encuesta, que se encuentra actualmente en proceso de recolección. Finalmente, es relevante señalar que la SPD solicitó al INE generar para la versión 2026 de la ENUSC, un nuevo diseño muestral que permita obtener información a nivel de algunas comunas (áreas urbanas), siguiendo el diseño utilizado para la ENUSC 2024, lo que está sujeto a la formulación presupuestaria, aún en trámite.

Teniendo presente lo anterior, se ha procedido a la entrega de toda aquella información disponible en nuestro Servicio, y que puede resultarle de utilidad para el estudio que está realizando.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

MARIA GABRIELA ILABACA TOLEDO
Jefa División Jurídica
Instituto Nacional de Estadísticas
"Por orden del Director Nacional"
(REX N.º 3.435 de 28.09.2023 del INE)

SRD
Distribución:
- **LESLIE MONTOYA RIVEROS**, Jefa de la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC, CPLT
- Juan Mena Valdés [juan.andres.mena@gmail.com]
- División Jurídica.
- Subdepto. Oficina de Partes y Registros, INE
- Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana, INE.

ID: c74d4277-cedd-48aa-a3e6-53d4d7d7fc32 Consulta en: validadoc.ine.cl